Instituto de Seguridad Social
Coordinación de Servicios Informáticos - CSEI

POLÍTICA ESPECÍFICA DE GOBIERNO DE INICIATIVAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN BPS

Versión 1.0

Instituto de Seguridad Social
Coordinación de Servicios Informáticos - CSEI

Contenido

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 RESPONSABILIDADES 3
4 DESCRIPCIÓN 4
4.1 Clasificación de Sistemas de IA 4
4.1.1 Clasificación de Sistemas de IA por Nivel 4
4.1.2 Rol Institucional de BPS 6
4.2 Directrices de Cumplimiento 6
4.3 Roles y Responsabilidades 7
5 GLOSARIO 9
6 MODIFICACIONES 10

Instituto de Seguridad Social
Coordinación de Servicios Informáticos - CSEI

1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos que rigen la clasificación, evaluación, aprobación, operación y retiro de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la organización, definiendo las obligaciones de cumplimiento según el nivel de riesgo y el rol institucional, el marco de gestión de riesgos aplicable, y los roles y responsabilidades vinculados a cada iniciativa a lo largo de su ciclo de vida.

Se reconoce como **Sistema de IA** todo sistema basado en aprendizaje automático, lógica, conocimiento o técnicas similares que, a partir de datos o instrucciones de entrada, infiere cómo generar resultados (predicciones, recomendaciones, decisiones o contenido).

Esta política específica se enmarca en la **política General de Inteligencia Artificial de BPS**.

2 ALCANCE

Esta política es de cumplimiento obligatorio para:

- Todas las áreas de BPS involucradas en el desarrollo, adquisición, operación, uso o supervisión de sistemas de IA.
- Empresas proveedoras que desarrollen, adapten y operen sistemas de IA en nombre de BPS o que integren IA en soluciones entregadas a BPS.
- Todo sistema de IA desarrollado internamente, adquirido a un tercero u operado en nombre de la organización, independientemente de su nivel de riesgo.

Su aplicación es requisito indispensable para cualquier nueva iniciativa.

3 RESPONSABILIDADES

Revisión y actualización de la política	Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI)
Aprobación de la política	Gerencia General
Propuesta y mantenimiento	Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI)
Hacer cumplir la política	Gerente General, Gerentes Nivel 1 y todos los funcionarios con funciones de supervisión respecto a su personal a cargo.
Gestión del proceso de ciclo de vida	Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI)
Aprobación de sistemas de alto riesgo	Gerencia General, Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI), Dirección Técnica ATYR (DTA), Dirección Técnica Prestaciones (DTP), Gerencia de Salud (GSAL)
Aprobación de sistemas de riesgo limitado y mínimo	Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI)
Supervisión funcional de cada sistema	Responsable del sistema de IA

Cumplimiento normativo y ético	Asesoría Legal General (ALEG), Secretaria General de Directorio (SGED), Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI)

4 DESCRIPCIÓN

BPS reconoce que los sistemas de IA, desde herramientas de productividad interna hasta sistemas que asisten decisiones sobre ciudadanos, presentan niveles muy distintos de riesgo y requieren mecanismos de control acordes a cada caso.

Esta política define el marco que permite escalar la adopción de IA con confianza, responsabilidad, seguridad y transparencia, garantizando que cada sistema es evaluado, documentado, aprobado y monitoreado de acuerdo con su impacto potencial.

4.1 Clasificación de Sistemas de IA

El Reglamento de la Unión Europea (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial ('EU AI Act') es el primer marco jurídico integral sobre IA a nivel mundial, vigente desde agosto de 2024, que regula el desarrollo y uso de sistemas de IA mediante un enfoque basado en el nivel de riesgo. Ante la ausencia de normativa específica sobre IA en Uruguay, BPS adopta este marco como referencia de buena práctica internacional.

BPS clasifica sus sistemas de IA según dos dimensiones complementarias definidas en el EU AI Act: el nivel de riesgo (que determina qué obligaciones aplican) y el rol institucional (que determina a quién le aplican). Ambas dimensiones deben determinarse antes de la aprobación de cualquier iniciativa.

4.1.1 Clasificación de Sistemas de IA por Nivel

Nivel	Descripción y ejemplos en BPS
PROHIBIDO	Prácticas prohibidas de IA que la normativa considera incompatibles con los derechos fundamentales y que ningún sistema de BPS puede aplicar, sin excepción ni posibilidad de mitigación. Se encuadran acá los sistemas cuyo propósito o efecto principal es influir en el comportamiento de las personas eludiendo su voluntad consciente, o que las clasifica usando criterios que la normativa considera moralmente inaceptables. Incluye, por ejemplo: manipulación subliminal del comportamiento, calificación (scoring) social discriminatorio, perfilado predictivo de conducta basado sólo en características personales, inferencia de estados emocionales sin justificación médica o de seguridad.
ALTO RIESGO	Sistemas de IA cuyo resultado incide directamente en el acceso, denegación o alcance de un derecho, prestación, obligación o servicio esencial de una persona; o cuando la salida del sistema es un insumo determinante (no meramente informativo) de una decisión que la afecta de forma significativa. El criterio está en el peso del resultado sobre la vida de la persona: si un error del sistema puede negarle indebidamente una

	prestación, marcarla como sospechosa de fraude o identificarla biométricamente sin su conocimiento, el sistema es de alto riesgo. Incluye, por ejemplo: sistemas que determinen elegibilidad o cálculo de prestaciones (tales como jubilaciones, subsidios, cobertura mutual, asignaciones familiares), evaluación de riesgo contributivo o de fraude con consecuencias directas, identificación biométrica, decisiones de incapacidad laboral.
RIESGO LIMITADO	Sistemas de IA que interactúan directamente con una persona simulando comunicación humana, o que generan contenido que podría confundirse con producción humana u oficial. El riesgo no está en la decisión que toma el sistema, sino que la persona podría no darse cuenta de que está interactuando con una IA o de que un contenido fue generado artificialmente. Por eso la obligación central es de transparencia: identificarse como sistema de IA y no sustituir comunicación institucional oficial sin aclararlo. Incluye, por ejemplo: chatbots, asistentes virtuales (en portal web o IVR), sistemas de generación de contenido institucional con IA.
RIESGO MÍNIMO	El resto de los sistemas de IA: aquellos que asisten una tarea interna sin interactuar directamente con la ciudadanía ni influir en una decisión sobre derechos u obligaciones de una persona. Son herramientas de apoyo a procesos internos (productividad, clasificación técnica, desarrollo) cuyo error no tiene, por su propia naturaleza, consecuencias directas sobre un ciudadano o funcionario. Incluye, por ejemplo: filtros de correo no deseado, herramientas de productividad personal, copilotos de desarrollo, asistente de IA para resumir normativa interna.

4.1.2 Rol Institucional de BPS

Rol	Descripción y obligaciones principales
IMPLEMENTADOR	BPS diseña, desarrolla o adapta sustancialmente el sistema de IA. Asume las obligaciones de: gestión de riesgos, gestión de datos, documentación técnica, diseño de logging automático, conservación y auditoría de los logs generados, supervisión humana, calidad de los datos de entrada, evaluación de equidad, control de calidad, monitoreo post-producción, notificación al ciudadano y declaración de conformidad (para sistemas de Alto Riesgo).
DESPLEGADOR	BPS utiliza un sistema desarrollado por un proveedor (adquirido, SaaS o API externa). Se entiende como **Proveedor**, a toda empresa o entidad externa que diseña, desarrolla o adapta sustancialmente el sistema de IA por encargo o para uso de BPS. El Proveedor asume ante BPS las obligaciones contractuales de: gestión de riesgos, gestión de datos, documentación técnica, diseño de logging automático, evaluación de equidad, control de calidad y declaración de conformidad (para sistemas de Alto Riesgo). BPS asume las obligaciones de: verificación del cumplimiento del Proveedor, supervisión humana designada, calidad de los datos de entrada, conservación y auditoría de los logs generados, monitoreo post-producción y notificación al ciudadano.

4.2 Directrices de Cumplimiento

Las siguientes directrices son de cumplimiento obligatorio:

1. La organización debe contar con un **inventario** único y actualizado de todos sus sistemas de IA, independientemente de su nivel de riesgo. El inventario incluye: clasificación, rol institucional, responsable asignado, fecha de alta y estado de cada sistema. Se actualiza ante cada nueva iniciativa y al menos una vez al año.
2. Todo sistema de IA debe transitar el **procedimiento de ciclo de vida de iniciativas de IA**, desde su categorización hasta su retiro. Ningún sistema puede ponerse en producción sin haber completado las etapas de aprobación correspondientes a su nivel de riesgo.

Las siguientes directrices son de cumplimiento obligatorio para toda iniciativa de IA clasificada como de riesgo **Alto** o **Limitado**:

3. Todo sistema de IA que interactúe directamente con una persona debe identificarse como tal, informando de forma clara que se trata de un sistema de IA y no de un funcionario (**transparencia de interacción**, Art. 50.1 EU AI Act).
4. Todo contenido generado o manipulado por IA (texto, imagen, audio o video) debe marcarse de forma clara y perceptible como generado artificialmente antes de su publicación o comunicación (**etiquetado de contenido**, Arts. 50.3 y 50.4 EU AI Act).

Las siguientes directrices son de cumplimiento obligatorio para toda iniciativa de IA clasificada como de riesgo **Alto**:

5. Contar con un proceso de **gestión de riesgos** continuo y documentado, activo durante todo su ciclo de vida y actualizado ante cada cambio significativo (Art. 9 EU AI Act).
6. Basarse en conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba pertinentes, representativos y, en la mayor medida posible, libres de errores y sesgos significativos (**gobernanza de datos**, Art. 10 EU AI Act)
7. Contar con **documentación técnica** completa (arquitectura, datos utilizados, métricas de rendimiento, limitaciones conocidas y ficha de modelo) mantenida actualizada durante todo su ciclo de vida (Art. 11 EU AI Act).
8. Contar con mecanismos de ***logging*** automático que registren los eventos relevantes de su operación, conservando los registros por un período mínimo de seis meses (Arts. 12 y 26 EU AI Act).
9. Contar con un mecanismo de **supervisión humana** que permita al operador interpretar los resultados del sistema, detectar anomalías y pausar, anular o revertir sus decisiones (Art. 14 EU AI Act).
10. Someterse a **evaluaciones de equidad** (*fairness testing*) antes de cada despliegue, verificando tasas de error y resultados diferenciados por género, edad, zona geográfica y sector de actividad (Art. 15 EU AI Act).
11. Informar a un ciudadano que una decisión que lo afecte fue asistida por IA (**transparencia de decisión**, Art. 26.11 EU AI Act).
12. Contar con un **análisis de impacto en derechos fundamentales (FRIA)** realizado antes de su despliegue (Art. 27 EU AI Act).

4.3 Roles y Responsabilidades

A continuación se presentan los roles y responsabilidades para la gestión de iniciativas de IA.

Comité de Dirección de IA	• Aprueba los procedimientos, guías y pautas definidas. • Evalúa los riesgos estratégicos del portafolio de iniciativas de IA. • Prioriza las iniciativas y la hoja de ruta a seguir. • Aprueba los sistemas de alto riesgo antes de su puesta en producción. • Eleva a 'Cumplimiento y Ética de IA' las iniciativas que requieran la evaluación de un cumplimiento legal y regulatorio.
Responsable de Gobierno de IA	• Redacta y mantiene actualizada la Política General, las Políticas Específicas y los Procedimientos. • Define controles a implementar para garantizar el cumplimiento de pautas y procedimientos. • Gestiona el portafolio de iniciativas de IA. • Mantiene actualizado el inventario institucional de sistemas de IA. • Define arquitecturas posibles para la implementación de sistemas de IA. • Aprueba las iniciativas de riesgo bajo y medio.

Cumplimiento y Ética de IA	• Aprueba los controles definidos previo a su implementación. • Revisa las cláusulas contractuales con proveedores respecto al cumplimiento legal y regulatorio de los sistemas de IA. • Revisa las iniciativas de alto riesgo que fueron elevadas por el "Comité de Dirección de IA".
Referente Funcional de la Iniciativa	• Identifica y propone oportunidades de uso de IA en su área. • Traduce la oportunidad identificada en un caso de uso candidato para el portafolio. • Valida que la solución responde a la necesidad de negocio planteada, antes de la puesta en producción.
Referente Técnico de la Iniciativa	• Diseña el enfoque técnico de la iniciativa. • Elabora y mantiene actualizada la documentación técnica del sistema.
Desarrollador / Implementador de Sistemas de IA	• Desarrolla, adapta o integra la solución conforme a los lineamientos definidos. • Ejecuta las tareas de construcción, prueba e integración técnica, bajo la dirección del Referente Técnico de la Iniciativa.
Responsable del Sistema de IA	• Ejerce la supervisión humana efectiva del sistema: puede pausar, anular o revertir sus decisiones. • Es el punto de contacto ante anomalías o comportamientos inesperados del sistema. • Responde por el desempeño del sistema durante toda su vida operativa. • Gestiona la relación operativa con el proveedor, cuando el sistema proviene de un tercero. • Responde ante reclamos o impugnaciones sobre decisiones asistidas por IA. • Controla el cumplimiento de las políticas mientras el sistema esté productivo.
Mesa de Ayuda de IA	• Recibe reportes de incidentes o comportamientos inesperados de sistemas de IA institucionales.
Referente de Innovación y Buenas Prácticas en IA	• Documenta y difunde buenas prácticas, asegurando el cumplimiento de pautas y procedimientos. • Desarrolla Pruebas de concepto (POCs) y propone soluciones técnicas.
Auditoría	• Realiza auditorías periódicas sobre el cumplimiento de procesos y procedimientos vinculados a IA.

5 GLOSARIO

Alucinaciones (en IA): Generación por parte de un modelo de información incorrecta, falsa o sin sentido, presentada como si fuera real.

Ciclo de Vida de la IA: Proceso iterativo que abarca desde la concepción de un proyecto de IA hasta su operación, mantenimiento y retiro.

Dato Personal: Toda información relativa a una persona física identificada o identificable, conforme a la Ley 18.331.

Declaración de conformidad: documento formal mediante el cual el Proveedor de un sistema de IA de Alto Riesgo certifica, bajo su propia responsabilidad, que el sistema cumple con todos los requisitos aplicables del Reglamento (gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, logging, transparencia, supervisión humana, exactitud, robustez y ciberseguridad) antes de su puesta en el mercado o en servicio. BPS la produce y firma cuando actúa en rol Implementador; cuando actúa como Desplegador de un sistema de un Proveedor externo, debe exigirla como parte de la documentación entregada por dicho Proveedor.

Derechos fundamentales: conjunto de derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (54 derechos organizados en 7 títulos), que sirven de base para la FRIA (Análisis de Impacto en Derechos Fundamentales, Art. 27 EU AI Act). Para sistemas de IA, los más relevantes incluyen: dignidad humana, igualdad y no discriminación, privacidad y protección de datos personales, derechos del niño, derechos de personas con discapacidad, libertad de expresión, y acceso a la justicia (posibilidad de comprender e impugnar una decisión asistida por IA).

Equidad (en IA): Principio que busca asegurar que los sistemas de IA funcionen de manera justa para todos los grupos de usuarios, evitando resultados discriminatorios.

Evaluaciones de Equidad (Fairness testing): Conjunto de pruebas que verifican que un sistema de IA produce resultados equitativos entre distintos grupos de población, identificando tasas de error o resultados diferenciados por características como género, edad o zona geográfica.

FRIA: Fundamental Rights Impact Assessment. Análisis de impacto en derechos fundamentales requerido para sistemas de alto riesgo (Art. 27 EU AI Act).

Inventario de IA: Registro institucional de todos los sistemas de IA en uso en BPS con su clasificación de riesgo, rol, responsable y estado.

Logging: Registro automático y sistemático de los eventos relevantes de un sistema de IA durante su operación: datos de entrada, resultados generados y marca temporal de cada decisión, con el fin de garantizar trazabilidad y facilitar auditorias.

Procedimiento de ciclo de vida: Proceso que abarca toda la trayectoria de un sistema de inteligencia artificial. Este camino va desde la concepción inicial, la planificación y el diseño, pasando por el desarrollo, recopilación de datos, entrenamiento, validación e implementación, hasta su uso operativo, monitorización y retirada definitiva o desmantelamiento

Proveedor: Organización que desarrolla o adapta sustancialmente un sistema de IA para su despliegue.

Sesgo Algorítmico: Inclinación sistemática en un algoritmo que puede llevar a resultados injustos o discriminatorios hacia ciertos grupos.

Sistema de IA: Sistema basado en aprendizaje automático, lógica, conocimiento o técnicas similares que, a partir de datos o instrucciones de entrada, infiere cómo generar resultados (predicciones, recomendaciones, decisiones o contenido) que pueden influir en entornos físicos o virtuales, operando con cierto grado de autonomía y pudiendo adaptar su comportamiento tras su implementación. A los efectos de esta política, incluye tanto sistemas desarrollados internamente como adquiridos a terceros. Referencia: https://artificialintelligenceact.eu/es/article/3/

Transparencia: Cualidad de un sistema de IA de ser abierto y claro sobre su existencia, propósito y funcionamiento.

6 MODIFICACIONES

Autor	Fecha	Versión	Modificación
CSEI-INTEGRA	03/08/2026	1.0	Versión original.